

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN
VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN
HÀNH NGHỀ NĂM 2012

Đề Lê 
27/10/2012
ĐỀ THI VIẾT NĂM 2012 (ĐỀ SỐ 1)
MÔN THI: PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ VÀ LUẬT
DOANH NGHIỆP

(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1 (2 Điểm): Cho ý kiến của anh /chị về các khẳng định sau:

- Người lao động trực tiếp nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được lương và các khoản nợ khác cho người lao động.
- Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được quyền hoạt động kinh doanh.

Câu 2 (2 điểm)

Trình bày các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa trong kinh doanh, thương mại.

Câu 3 (2 điểm):

Ngày 15/8/2010, các sáng lập viên của công ty TNHH thương mại Thăng Long họp bàn về các vấn đề để đăng ký thành lập và quản lý hoạt động của công ty này, họ dự định đặt trụ sở chính tại quận H, Hà Nội và chi nhánh tại thành phố V, Nghệ An, nhưng họ đang có vấn đề phải tranh cãi như sau:

a. Việc thành lập và cơ cấu tổ chức quản lý công ty phải căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 1999, hay Luật Doanh nghiệp 2005, hay Luật Thương mại 2005?

b. Nộp Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh quận H, hay Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội, hay cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố V, hay Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Nghệ An?

Căn cứ theo pháp luật hiện hành, Anh/Chị hãy nêu ý kiến về từng vấn đề trên và giải thích rõ vì sao?

Câu 4: (2 điểm)

Ngày 15 tháng 3 năm 2012, CTCP Xây dựng T.M (có trụ sở tại Quận Phú Nhuận, TP.HCM) ký hợp đồng mua 500 tấn xi măng của Công ty TNHH một thành viên T.V (có trụ sở tại Nha Trang, Khánh Hòa). Người đại diện ký hợp đồng này của CTCP T.M là ông Bình - Phó Tổng giám đốc và của Công ty TNHH T.V là ông Hòa - Chủ sở hữu công ty. Lô hàng phải được Bên bán giao cho Bên mua trong ngày 25/5/2012 tại một công trường xây dựng của Bên mua tại thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương.

Yêu cầu:

1. Hãy cho biết CTCP T.M và Công ty TNHH T.V đã được cơ quan nào cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? **0,5 điểm**
2. Ông Bình và ông Hòa có phải là người đại diện hợp pháp để ký hợp đồng không? Trong trường hợp nào? **0,75 điểm**
3. Hai công ty có quyền thỏa thuận trong hợp đồng lựa chọn Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội giải quyết tranh chấp hợp đồng (nếu có) hay không? Vì sao? **0,75 điểm**

Câu 5: (2 điểm)

Công ty TNHH Vận tải Thương Huyền có hai thành viên là bà Thương và bà Huyền, mỗi người góp 2 tỷ vào vốn điều lệ, có trụ sở tại huyện X tỉnh Đồng Nai. Sau 3 năm kinh doanh đều thua lỗ, đến nay Công ty TNHH Thương Huyền không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn là 25 tỷ đồng mặc dù các chủ nợ có yêu cầu nhiều lần (nhưng công ty không nợ người lao động). Tất cả 32 doanh nghiệp, cá nhân là chủ nợ của Công ty TNHH Thương Huyền đều có trụ sở hoặc cư trú tại TP.HCM.

Yêu cầu:

1. Hãy cho biết những đối tượng nào có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Công ty TNHH Thương Huyền? Nêu căn cứ pháp luật. **(0,75 điểm)**
2. Tòa án nào có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Thương Huyền? **(0,5 điểm)**
3. Trong số các chủ nợ của Công ty TNHH Thương Huyền có Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ (chủ nợ của khoản vay 3 tỷ đồng có tài sản thế chấp trị giá 4 tỷ); Công ty TNHH Thương mại Q (bị nợ 1 tỷ đồng nhưng được đảm bảo bằng tài sản trị giá 0,6 tỷ đồng) và Doanh nghiệp tư nhân Y là nhà cung cấp vật tư (bị nợ 0,5 tỷ đồng nhưng không có tài sản bảo đảm).

Gia sử Công ty TNHH Thương Huyền bị áp dụng thủ tục thanh lý, bị tuyên bố phá sản và Công ty TNHH Thương mại Q được thanh toán 800 triệu đồng. Hỏi: Ngân hàng Đ và DNTN Y được thanh toán bao nhiêu? **(0,75 điểm)**

Ghi chú: - Thí sinh nộp đề thi cùng bài làm.
- Giám thị coi thi không được giải thích gì thêm.

